

1021296-32.2022.8.26.0506

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: Alex Ricardo dos Santos Tavares

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 9ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... ainda que foi injustamente acusada de furto de energia elétrica, sendo aberto inquérito policial para apuração dos fatos, no qual foi homologado acordo de não persecução penal. Sustenta que finalizada a celeuma na esfera criminal, realizou o pagamento da fatura de maio de 2022, todavia, a energia elétrica de sua unidade consumidora, encontra-se desligada e continua sem saber o quanto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

9ª Vara Cível

Rua Alice Além Saadi, 1010, Ribeirão Preto - SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1021296-32.2022.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1021296-32.2022.8.26.0506

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Responsabilidade do Fornecedor

Requerente:

Helita Mendes Cardoso Silva

Requerido:

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Alex Ricardo dos Santos Tavares

Vistos.

Helita Mendes Cardoso Silva, devidamente qualificada, ajuizou a presente ação em face de Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)., igualmente qualificada, requer em sede de tutela antecipada: a) "exibição de documentos para que a Requerida apresente documentos fidedignos e extrato de composição de dívida e de consumo que a Requerida acredita que a Autora esteja devendo. Bem como, ainda em antecipação de tutela, requer para atribuir à Requerida a responsabilidade de obrigação de não fazer para se abster de negativar o nome da Autora por causa da falta do pagamento do débito que se discute nesta ação. Sob pena de arbitramento de multa diária caso a Requerida inscreva o nome da Autora nos órgãos de crédito. Bem como, a Autora pretende a obrigação de fazer/não fazer para que a Requerida restabeleça o serviço essencial de energia elétrica ou também se abstenha de novo corte de serviço essencial de energia elétrica, sob pena de arbitramento de multa diária" (fls. 13). No mérito, requer: b) confirmação da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela; c) declaração de inexigibilidade do débito ou recálculo do mesmo após a exibição de documentos pela Requerida; d) condenação da Requerida nos danos morais a serem arbitrados por este MM. Juízo, em valor condizente a que sirva de lição à Requerida e que a Autora, neste momento, sugere o valor de 05 salários mínimos; e) condenação da Requerida ao pagamento do ônus sucumbencial, requerendo-se, desde já, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbencial, considerando o grau de

zelo e o grau de complexidade da matéria. (fls. 13/14).

Com a inicial, vieram documentos (fls. 15/81).

Decisão (fls. 82/85) defere a gratuidade judicial em favor da autora e defere a antecipação dos efeitos da tutela tão somente para restabelecimento do fornecimento da energia elétrica e determina a citação.

Citada, a ré apresenta contestação (fls. 97/112). No mérito, aduz: a) houve inspeção no local, em 23.02.2021, quando foram encontradas irregularidades na instalação; b) desvio de energia no ramal de entrada e ausência de lacres de aferição; c) a inspeção foi acompanhada por pessoa que se identificou como responsável do imóvel, conforme dispõe a Resolução Normativa Aneel n.º 414/2010; d) o débito irregular apurado no valor de R\$2.636,82, fora parcelado em 36 parcelas, tratando-se de um parcelamento compulsório, nos termos do GED 4902, e para tal parcelamento não é necessária autorização do consumidor e desse parcelamento, foram pagas tão somente duas parcelas.; e) além das faturas regulares, a autora encontra-se inadimplente com o parcelamento do débito irregular; f) inexistência de danos morais.

Réplica (fls. 145/149).

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Passo ao julgamento do feito, uma vez desnecessária a produção de outras provas.

Prova oral totalmente impertinente para o deslinde do feito. Inviabilização de prova pericial, porque a ré alega que a unidade consumidora foi devidamente regularizada, sem a necessidade de troca do equipamento de medição (fls. 104).

Elementos suficientes para o convencimento. Julgamento com base nos precedentes do E.TJSP.

Cuida-se de ação nominada “ação declaratória de inexigibilidade de débito ou novo recálculo de débito cumulada com danos morais e antecipação de tutela provisória para exibição de documentos e obrigação de fazer/não fazer para restabelecer ou evitar novo corte de energia elétrica e para se abster de negativar o nome da autora”, alegando a autora, em suma, que em razão de dificuldades financeiras enfrentadas, encontra-se em débito com a ré, porém esta se recusa a fornecer extratos de consumo e prestação de serviços, motivo pelo qual sequer sabe o quanto deve. Afirma ainda que foi injustamente acusada de furto de energia elétrica, sendo aberto inquérito policial para apuração dos fatos, no qual foi homologado acordo de não persecução penal. Sustenta que finalizada a celeuma na esfera criminal, realizou o pagamento da fatura de maio de 2022, todavia, a energia elétrica de sua unidade consumidora, encontra-se desligada e continua sem saber o quanto efetivamente deve para que possa fazer acordo para quitação do débito.

Defende-se a ré indicando que foi “realizada uma inspeção no local, em 23/02/2021, sendo encontrada nesta ocasião as seguintes irregularidades na instalação: “DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA E AUSÊNCIA DE LACRES NA CAIXA DE MEDIÇÃO E NO BORNE DO MEDIDOR” (fls. 98/99) (...) “a inspeção foi acompanhada por pessoa que se identificou como responsável do imóvel, a própria autora, Helita Mendes Cardoso, que assinou o TOI, e recebeu uma cópia, conforme dispõe a Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010 em seu artigo 129, § 2º” (fls. 103) (...) “o débito irregular apurado no valor de R\$ 2.636,82, fora parcelado em 36 parcelas, tratando-se de um parcelamento compulsório, nos termos do GED 4902, e para tal parcelamento não é necessário autorização da autora. Desse parcelamento a autora pagou duas parcelas com vencimento em Maio/2022 e Junho/2022” (fls. 107).

Informa a ré, outrossim, que não houve corte de energia com relação a débito irregular, mas em razão da inadimplência de faturas regulares (fls. 110).

Pois bem.

Ante a relação de consumo, aplicam-se as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor. Não é o caso de inversão do ônus da prova, ante a ausência de verossimilhança das alegações da autora.

Como admitido pela ré, houve reparo do medidor diretamente na unidade consumidora, o que impossibilita a realização de perícia técnica.

Reconheça-se o disposto no art. 129 § 1º, inciso II e §§ 5º e 6º, da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, segundo a qual “Na ocorrência de indício de procedimento

irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.(...)II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;(...)§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-lo sem invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º."

Ao manipular o medidor (regularização), a ré retirou o direito da autora a realizar perícia técnica, impossibilitando sua realização.

Ademais, a ré sequer demonstrou de forma convincente o consumo apurado em relação à unidade consumidora sob análise, após o reparo do medidor, deixando de trazer aos autos cópias das faturas correspondentes aos períodos anterior e posterior, para evidenciar a disparidade no consumo. Pelo contrário, limitou-se à indicação de valores em mera planilha de Cálculo de Consumo Irregular (fls. 137/139), que não goza de verossimilhança suficiente para a comprovação de sua alegação de regularidade dos procedimentos adotados e aumento de consumo após a regularização do equipamento.

Desta forma, competia à ré evidenciar a fraude atribuída à autora, mediante prova dessa conduta sob o crivo do contraditório, com garantia da ampla defesa.

Todavia, o mencionado TOI, relatório Técnica de fls. e o cálculo não são suficientes para a isenção quanto ao resultado das avaliações técnicas realizadas, carecendo de idoneidade como elementos de prova, até porque a consumidora não detém conhecimento específico para analisar o TOI pela qual estava assinando, assim como admitido na inicial e na réplica.

Assim, a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora. Noutras palavras, competia à ré demonstrar, de forma satisfatória, as supostas fraudes em consonância com as normas da ANEEL e não comprovada a suposta fraude, são inválidos o TOI e a dívida apurada.

E por consequência, a cobrança realizada é inexigível.

Em caso semelhante e em trâmite neste Juízo, entende o E.TJSP:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE FRAUDE REALIZADA PELO AUTOR EM RELÓGIO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO QUANTO ALEGADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R\$ 4.275,00, E DETERMINOU QUE A RÉ SE ABSTENHA DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR, BEM COMO SE ABSTENHA DE INSERIR O NOME DO AUTOR JUNTO A ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – APELAÇÃO DA RÉ – ALEGAÇÃO DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DA UNIDADE CONSUMIDORA – DESCABIMENTO – EVENTUAL MANIPULAÇÃO NÃO RESTOU DEMONSTRADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RÉ QUE NÃO CONSERVOU O EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO CONFORME ENCONTRADO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DE FRAUDE LASTREADO APENAS NAS AFIRMAÇÕES DA EMPRESA RÉ – AUTOR INCAPACITADO DE PRODUZIR PROVA DE FATO NEGATIVO – COMPETIA À RÉ DEMONSTRAR A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO QUE CONDUZIU NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.(TJSP; Apelação Cível 1012465-92.2022.8.26.0506; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/11/2022; Data de Registro: 17/11/2022)

Quanto aos pedidos de danos morais, passo a analisar.

Em razão da inspeção realizada pela ré, a autora se viu obrigada a prestar

depoimento perante a autoridade policial, resultando em inquérito policial por furto de energia (fls. 26/69) e posterior acordo de não persecução penal homologado por ocasião de fls. 65) perante a autoridade judiciária criminal.

Veja, a conduta de inspeção da ré, sem oportunizar a perícia, resultou numa cadeia de ações que trazem angústias exacerbadas ao homem médio, extrapolando a esfera do mero dissabor.

Reconheça-se ser prática comum da ré enviar o equipamento à perícia administrativa e colacionar a conclusão da perícia nos autos de processos em que há discussão acerca de cobranças inerentes à manipulações de equipamentos (art. 375, CPC). Como exemplo de tal conduta, citam-se as ações em trâmite neste Juízo: 1030007-60.2021.8.26.0506 e 1058917-39.2017.8.26.0506, dentre outras ações.

No que tange ao quantum indenizatório, utilizo-me do método bifásico definido pelo STJ para sua fixação. Insta salientar que, neste método, estabelece-se primeiro um valor base a ser estipulado a partir da observação de precedentes semelhantes, assegurando-se a justiça comutativa.

Decidido o valor base, deve-se então analisar as especificidades do caso para adequando quantum primário a um valor final da indenização que reflita de maneira concreta o dano sofrido.

Desta forma, com base nos precedentes encontrados referentes às hipóteses semelhantes e consideradas as peculiaridades do caso, fixo o dano moral em R\$6.000,00.

Diante o exposto, acolho os pedidos formulados pela autora, julgando o mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de: a) confirmar a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora e se abstenha de inserir o nome da autora junto a Órgãos de Proteção ao Crédito, em relação ao débito objeto da demanda, sobe pena de multa de R\$10.000,00, a contar da intimação; b) reconhecer a inexigibilidade do débito discutido nestes autos, oriundo do Termo de Ocorrência (TOI) 766766312.; c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$6.000,00, a ser corrigido desde o arbitramento e juros a contar da primeira cobrança do débito envolvendo o referido TOI.

Sucumbente, condeno a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre a condenação, a fim de não aviltar o exercício da advocacia. Nesse ponto, vale lembrar as brilhantes palavras do presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcus Vinicius Furtado Coêlho: "Os honorários dos advogados não podem ser aviltados. Devem ser considerados bem alimentar, essencial para que o profissional da advocacia seja valorizado e possa, dessa forma, fazer com que o cidadão seja engrandecido".

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA